

1510418-31.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510418-31.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510418-31.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2144989/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 18183028 - 03º D.P. AMERICANA, 702/21/346 - 03º

D.P. AMERICANA, 2144989 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 702/21/346 - DEL.DEF.MUL.

AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ PAULINO CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ANDRE LUIZ PAULINO CORREA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, e no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, prevalecendo-se das relações domésticas ameaçou a vítima, sua ex-esposa S.M.E., por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta, ainda, que portava uma arma de fogo de uso permitido (01 revólver da marca "Amadeo Rossi", número de série C257632, calibre.32, municiado com 05 cartuchos), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A denúncia de fls. 156/157, foi recebida em 09 de setembro de 2021 (fls. 158/159).

O réu foi citado (fls. 177), apresentando defesa prévia (fls. 183/184).

Durante a instrução do feito foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 252/253).

Em alegações finais (fls. 258/260), o Doutor Promotor de Justiça requereu a procedência da ação com a condenação do réu por entender que as provas colhidas demonstram a autoria e a materialidade do delito.

Ao manifestar-se (fls. 264/266), o Doutor Defensor do réu requereu a absolvição por ausência de provas, ou a aplicação de pena mínima e regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos se encontra comprovada pelos autos de fls. 07/10, e 11/12 e laudos fls. 134/138, sendo que este comprovou a eficácia da arma.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: “Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente a prática dos delitos, alegando que foi levar o filho até a casa, sendo que no local viu a vítima abraçada com um terceiro, e falou para este sair do local, e quando ele negou, subiu a blusa, mostrando a arma. Negou, contudo, que tivesse ameaçado a vítima.

A vítima Susan, ouvida em juízo, disse que estava chegando em casa com um amigo, quando o réu os abordou, estando bastante nervoso e com um revólver na cintura. Disse, ainda, que o réu mostrou a arma, colocando a mão, mas não a retirou da cintura. Declarou que pediu para o amigo ir embora, e após isso o réu guardou a arma no porta-malas, e as partes continuaram a discutir. Por fim, os policiais chegaram e pediu ajuda, por estar nervosa com a situação, e apreenderam a arma. Questionada, confirmou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, declarando que o réu colocou a mão na arma e colocou-se na frente do amigo, confirmando, também, que o réu disse para sair da frente, senão mataria os dois.

Ressalte-se que a palavra da vítima nos crimes cometidos com violência doméstica e

familiar, quando apresenta relatos verossímeis e coerentes tem especial relevância como meio de prova, pois referidos delitos normalmente são praticados longe dos olhos de outras pessoas. Nesse sentido:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. [...] 4. Recurso em habeas corpus improvido." (STJ RHC 34.035/AL 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.11.2013 DJe 25.11.2013);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. [...] 4. Agravo regimental improvido." (STJ AgRg no AREsp 213.796/DF 5ª T. Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR) j. 19.02.2013 - DJe 22.02.2013).

No mais, em se tratando de crime de violência doméstica, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente.

Eficácia probatória das declarações das vítimas - Relevância - Condenação mantida - Inexiste qualquer óbice a que os informes das vítimas alcancem pleno efeito probatório, notadamente em casos em que não lhes aproveita a incriminação de inocentes. (Rev. 142.198-1, Rel. Juiz Bittencourt Rodrigues. JUTACRIM - Lex 87/431)

Ainda, os policiais militares, ouvidos em Juízo, confirmaram que foram acionados acerca de um delito de violência doméstica, com possível arma. Dirigiram-se ao local, e visualizaram as partes discutindo, onde parecia que a vítima queria se desvencilhar do réu. Declararam, ainda, que deram a ordem de parada, momento em que o réu soltou a vítima, e esta foi em direção aos policiais. Narraram que ante a informação de arma, efetuaram a abordagem ao réu, e a vítima indicou que o objeto estava no porta-malas do veículo, sendo localizada e apreendida. Disseram, também, que a vítima relatou que o réu a ameaçou, e estava com a arma na cintura.

Assim, nada há nos autos que possa macular a acusação, vez que a prova dos autos demonstra que o réu, na data dos fatos, realmente, ameaçou a vítima. Conforme a jurisprudência:

AMEAÇA - Lei Maria da Penha - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitiva, assim como o dolo do acusado - Condenação mantida - Réu reincidente em crime doloso - Pena escorreiamente fixada - Regime semiaberto mantido - Recurso desprovido (voto nº 42374). (TJSP; Apelação Criminal 1500205-75.2018.8.26.0631; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Serra Negra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DELITO DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Palavras da vítima e de testemunha presencial. Laudo técnico. Legítima Defesa não comprovada. Provas suficientes dos crimes de ameaça. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002703-14.2018.8.26.0408; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

"O dolo de ameaça é a vontade consciente de se manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o im de intimidar, pouco importando que o agente, no seu

íntimo, não tenha o intuito de realizar o mal prometido. (TACRIM-SP- AC- Rel.Silva Franco- UTACRIM 41/232)".

Desta forma, nada há nos autos que possa macular a acusação, vez que as provas colhidas são firmes e contundentes no sentido de que o acusado ameaçou gravemente a vítima, enquanto portava uma arma de fogo.

Por outro lado, as alegações defensivas não comportam acolhimento. Não há dúvida, portanto, que o réu ameaçou sua ex-esposa, tendo praticado o crime em circunstância de violência doméstica e familiar.

Ainda, a prova produzida, inclusive o laudo pericial e a confirmação pelo réu, comprova o porte ilegal da arma de fogo.

No mais, a negativa do réu, acerca das ameaças, restou isolada nos autos.

Cumprе acrescentar que não é cabível a aplicação da alegada atipicidade da conduta no presente caso por ausência de dolo, e ainda ante violenta emoção, posto que as declarações da vítima confirmam que realmente sentiu temor nas ameaças proferidas. APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção – Palavras proferidas em momento de ira – Irrelevância – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal – Afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e aplicação da suspensão condicional do processo – Descabimento – Relação familiar entre ofendida e acusado (filho em comum) que reclamam a proteção da Lei Específica, a despeito do fim da relação efêmera – Inteligência do art. 5º, da Lei nº 11.340/06 – Condenação incensurável – Pena e regime corretamente impostos – (...) – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002016-42.2018.8.26.0180; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Apelação Criminal – Ameaça – "Lei Maria da Penha" - Sentença condenatória, com concessão de sursis, por dois anos, condicionado. Recurso da defesa pleiteando a absolvição do réu por ausência de dolo. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pela prova produzida, sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, tanto em sede de inquérito policial como perante o Magistrado, dando conta de que o réu a ameaçou. Manutenção da condenação de rigor. Dolo evidenciado, ainda que a ameaça tenha sido proferida em momento de ira. Dosimetria da pena - Pena base fixada no mínimo legal. Na segunda e terceira fases, inexistência de quaisquer alterações. Concessão de sursis mantida – presença dos requisitos legais. Regime inicial aberto mantido. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por expressa previsão legal. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0016155-34.2016.8.26.0482; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)

Apelação criminal – Lesão corporal grave - Sentença condenatória – Pretendida a absolvição pela excludente da legítima defesa ou, subsidiariamente, a aplicação do privilégio previsto no artigo 129, parágrafo 4º, do Código Penal – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas assaz valiosos na elucidação dos fatos – Alegada excludente de antijuridicidade que não se sustenta, pois não demonstrado que a agressão do autor ocorreu após suposta investida do ofendido e a reação dele mostrou-se desproporcional – Por igual, incabível a aplicação do privilégio

previsto no parágrafo 4º, do artigo 129, do Código Penal, porquanto igualmente não demonstrado que o agente praticou o crime impelido por relevante valor social ou moral, tampouco sob o domínio de violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Base no mínimo, substituída por restritiva de direitos – Regime prisional aberto. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0003500-82.2014.8.26.0358; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 31/12/2019)

Por fim, a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, letra "d", do Código Penal não pode ser aplicada no caso em tela, pois o réu negou parcialmente a prática do delito.

(...) o agente que confessa a autoria, quando já desenvolvidas todas as diligências e existindo fortes indícios, ao final confirmados, não faz jus à atenuante. Para a incidência desta, é necessária a admissão da autoria, quando esta ainda não era conhecida (...)." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 1. p. 494).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas. Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Esse entendimento, inclusive, foi recentemente sumulado, consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." III - Na hipótese, não há qualquer dado que justifique a redução da reprimenda imposta em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que as declarações do paciente não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta. IV - (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 432.165/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 29/05/2018)

Diante do conjunto probatório, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O acusado era tecnicamente primário na época dos fatos. Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção, relativo ao delito de ameaça. E, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação ao porte de arma de fogo.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

Por fim, ante a ocorrência de concurso material entre os delitos (ameaça e porte de arma), as penas devem ser somadas.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

Tratando-se de delito praticado com violência à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu ANDRE LUIZ PAULINO CORREA, à pena de 01 (um) mês de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal, e no artigo 14, da Lei nº. 10.826/03.

Por fim, ante a concordância das partes, as fls. 172 e fls. 274/275, DECRETO a perda da arma apreendida, autorizando a remessa para o Exército. Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, comunicando-se.
P. I. C.

Americana, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA